

해외 법제 동향

EU 집행위원회, 「클라우드 및 AI 개발법」(안) 채택 ('26.6.3)

○ 개요 및 추진배경

- EU 집행위원회는 EU 내 클라우드 및 AI의 운영 연속성을 보장하고 연합 전역에 걸쳐 지속 가능한 컴퓨팅 역량을 구축할 수 있는 환경을 조성하기 위하여, 「클라우드 및 AI 개발법(Cloud and AI Development Act)」(안)을 채택 ('26.6.3.)

※ Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing a framework of measures for strengthening Europe's cloud and AI ecosystem (Cloud and AI development Act)

- EU 집행위원회는 '유럽 AI 대륙 행동계획(AI Continent Action Plan)'을 통해 EU가 AI 부문에서 대외 의존도를 줄이고 기술 역량과 인프라를 강화하기 위한 목표*를 마련 ('25.4.)

* ▲대규모 AI 컴퓨팅 인프라 구축, ▲대용량 고품질 데이터 확보, ▲AI 알고리즘 개발 및 도입 촉진, ▲AI 기술 역량 강화, ▲규제 간소화 등 5대 핵심 과제를 제시

- 또한, 주요 디지털 제품·서비스, 인프라 등의 80% 이상을 비(非) EU 국가에 의존하고 있음을 지적하며 디지털 자율성을 강화하기 위한 '유럽 기술 주권 패키지(European Technological Sovereignty Package)*'를 발표

* 동 패키지는 「클라우드 및 AI 개발법」(안), 「반도체법」(안) 2.0, EU 오픈소스 전략(the EU Open Source Strategy), 에너지 분야의 디지털화 및 AI를 위한 전략적 로드맵(a Strategic Roadmap for Digitalisation and AI in Energy) 등으로 구성

- 동 법안은 클라우드 및 AI 부문의 EU 주권 프레임워크 도입, 기술 생태계 개발을 위한 연구개발 혁신 지원, 데이터센터 역량 강화 등을 규정

○ 주요 내용 (※ 제4편 자율성 부분을 중심으로)

① 법안의 구성 및 주요 내용

- 동 법안은 연합 차원에서 클라우드 및 AI 생태계를 강화하기 위하여, ▲기술 리더십 이니셔티브 수립, ▲신속한 데이터센터 구축, ▲주권적 클라우드 및 AI 서비스 제공 등에 관한 내용을 포함

〈「클라우드 및 AI 개발법」(안)의 구성〉

구분	주요내용
제1편 일반규정	• 동 법의 일반적 목표 및 주요 용어에 대한 정의 규정 (제1조, 제2조)
제2편 클라우드 및 AI 생태계를 위한 연구, 개발 및 도입 활동	제1장 클라우드 및 AI 리더십 이니셔티브 • 기술 리더십을 확보하기 위한 이니셔티브의 목적, 운영 목표, AI 연구·개발을 위한 AI 경험 및 가속화 센터 설립, 회원국의 전략 수립, 컴퓨팅 자원 배분 등 규정 (제3조~ 제9조)

구분	주요내용
제3편 데이터센터 역량	제1장 데이터센터 가속화 구역
	• 대규모 컴퓨팅 자원을 확보하기 위한 데이터센터 가속화 구역 지정, 데이터센터 운영 조건, 행정 절차를 간소화하고 필요한 정보를 제공하는 단일 정보 창구 구축 등 규정 (제10조~ 제13조)
	제2장 전략적 프로젝트
	• 데이터센터 전략 프로젝트 지정 및 목표 달성 상황 모니터링 등 규정 (제14조~ 제15조)
제4편 자율성	제1장 클라우드 컴퓨팅 주권 프레임워크
	• 클라우드 컴퓨팅 분야에서 기술 주권을 확보하기 위한 프레임워크를 마련하고, 보증수준 체계에 따른 적합성 평가 절차 등을 규정 (제16조 ~ 제28조)
	제2장 수요 측면의 조치
	• 회원국 및 연합 기관의 공공부문 내 클라우드 서비스 관련 위험평가 및 공공조달, 민간 부문의 클라우드 서비스 관련 영향평가 등 규정 (제29조 ~ 제33조)
	제3장 유럽 공공부문 클라우드 연합
	• 공공부문에서 클라우드 자원을 효율적으로 활용하기 위한 유럽 공공부문 클라우드 연합 설립, 연합 내 데이터센터 및 클라우드 컴퓨팅 자원 공유 시 조건 등 규정 (제34조 ~ 제36조)
	제4장 위원회의 데이터센터·클라우드 컴퓨팅 서비스, 소프트웨어 및 SI 시스템 조달
	• 클라우드 및 SI 인프라 발전을 촉진하기 위한 EU 차원의 재정적 지원 및 투자 촉진 장치 등 규정 (제37조 ~ 제40조)
	제5장 오픈 소스
	• 오픈 소스 우선 원칙의 촉진, 오픈 소스 공유 및 재사용 요건, EU 집행위원회의 오픈 소스 솔루션 카탈로그 제공·유지·관리 의무 등 규정 (제41조 ~ 제44조)
제5편 최종규정	• 발효 및 적용 등 (제45조 ~ 제48조)

② 클라우드 컴퓨팅 주권 프레임워크 도입

- 클라우드 컴퓨팅 서비스 제공자가 연합 내 조직 및 공공부문 조직에 클라우드 컴퓨팅 서비스를 제공하기 위해서 충족해야 하는 네 단계의 클라우드 컴퓨팅 주권 보증 수준 체계(부속서 II)를 도입 (제16조~제20조)
 - 서비스 제공자가 ▲연합 보증 수준1을 신청하는 경우, 해당 기준 준수 여부에 대한 적합성 자체 평가를 수행하여 EU 적합성 선언서를 발급해야 하고 ▲연합 보증 수준2~4를 신청하는 경우, 독립적인 제3자 감사 기관을 통해 감사 보고서 등을 취득해야 함

※ 독립적인 제3자 기관은 해당 클라우드 서비스가 유럽 사이버보안 인증제도의 '상당' 또는 '높음' 수준에 해당하는 요건을 충족한다는 것을 입증하는 유효한 유럽 사이버보안 인증서 등을 기준으로 서비스 제공업체를 감사해야 함

〈클라우드 컴퓨팅 주권 보증 수준 체계 (부속서 II)〉

	연합 보증 수준1	연합 보증 수준2	연합 보증 수준3	연합 보증 수준4
법인 설립위치	EU 내			
인프라·자산 등 활용	EU 내(예외 가능)	항상 EU 내		
인력 요건	-	필요시 EU 시민	모든 인력 EU 시민, 필요시 국가보안허가	모든 인력 EU 시민, 반드시 국가보안허가
데이터 처리·저장·전송 등	고객데이터(메타데이터 포함)는 EU 내에서 처리·저장·전송			민감데이터는 EU 내에서 처리·저장·전송
유럽 사이버보안 인증제도	- (최신 표준 준수)	상당(Substantial) 수준		높음(High) 수준
	※ 유럽 사이버보안 인증제도는 기본(Basic), 상당(Substantial), 높음(High) 등 3단계로 구성			
데이터 활용 제한	-	데이터를 제3국의 SI훈련 또는 미세조정에 활용 금지		
제3국 통제	예외적 허용 가능	통제 차단조치 필요	원칙적 금지	완전히 배제
소프트웨어 공급망	-	SBOM 제공, 보안 구성요소 소스코드 감사 등		SBOM 제공, 제3국 통제권 배제

③ 클라우드 컴퓨팅 서비스의 공공조달

- 회원국 및 EU 기관은 클라우드 컴퓨팅 서비스를 사용하거나 사용할 예정이고 「NIS 지침」의 필수·중요조직과 국가안보, 방위, 법 집행 분야 등에서 공공질서 유지를 위해 기여하는 공공부문을 식별해야 함 (제29조)
- 또한, 식별된 공공부문 활동에 적합한 연합 보증 수준 2, 3 또는 수준 4를 결정하여, 해당 수준을 갖춘 것으로 인정된 클라우드 컴퓨팅 서비스만을 조달해야 함 (제30조)

④ 오픈 소스 우선 원칙의 촉진

- 연합 및 회원국은 EU 산하기관 및 회원국의 공공 부문 조직이 클라우드 및 AI 생태계 또는 스택을 구축할 때, 오픈 소스 라이선스에 따라 공개된 개방형 표준 및 구성요소를 사용하고 재사용을 촉진하도록 장려해야 함(제41조)
- 또한 이들 기관들이 지적 재산권을 보유한 소프트웨어를 오픈 소스 라이선스 하에 재사용 가능하게 제공할 때에는 EU 오픈소스 솔루션 카탈로그*와 연결되어 접근가능한 카탈로그 또는 저장소를 사용하도록 함(제42조)

* 이를 위해 EU 집행위원회는 EU 산하기관 및 회원국의 공공부문 기관들이 재사용을 위해 소프트웨어를 검색하고 접근할 수 있는 중앙집중식 EU 오픈소스 솔루션 카탈로그를 구축하고 유지·관리해야 함(제43조)

● 전망 및 시사점

- 「클라우드 및 AI 개발법」(안)은 EU의 디지털 주권을 강화하기 위한 ‘기술 주권 패키지’의 일환으로서, 클라우드 서비스의 신뢰도 등을 기반으로 4단계 보증수준을 구분하고 이를 공공부문 조달체계에 활용
- EU 집행위원회는 동 법안의 클라우드 서비스 관련 보증수준 평가 체계가 EU 차원의 ICT 공급망 보안 프레임워크를 도입한 「사이버보안법」 개정안을 보완할 수 있다고 설명
 - 특히, 클라우드 및 AI 부문에서 EU 공급자의 시장 점유율이 2017년 29%에서 2022년 15%로 감소했고 특정 대규모 비(非)EU 업체가 유럽 클라우드 시장의 70%를 장악하고 있음을 지적하며, 글로벌 공급망에서 대외 의존도 관련 위험을 완화하기 위해 동 법안이 중요함을 강조
- 동 법안은 추후 유럽의회 및 이사회 심의 및 수정을 거쳐 3자 협의(trilogue) 과정을 통해 최종 입법이 완료될 예정이며, EU는 유럽 클라우드 서비스 사이버보안 인증제도(EUCS) 마련을 위한 작업을 재개할 예정
- 한편, 우리나라는 이미 「클라우드컴퓨팅법」에 따라 클라우드서비스 보안인증(CSAP) 제도를 운영하여 왔으며 최근에는 공공 클라우드 시장 진입 절차 개선을 추진하고 있음
 - 공공 클라우드 시장 진입 시 필요했던 기존 과기정통부 및 국정원의 이중 보안인증 절차를 국정원 단일 체계로 개편하기 위하여, ‘국가 클라우드컴퓨팅 보안 가이드라인’ 등을 개정하고 1년간 유예기간을 거친 후 '27년 하반기부터 시행할 예정

Reference

- <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/cloud-and-ai-development-act>
- <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/commission-proposes-tech-sovereignty-package-strengthen-europes-digital-autonomy-and-resilience>
- Wilson Sonsini, European Commission Publishes Proposal for Act to Reduce Reliance on Foreign Cloud and AI, ('26.6.5)
- 국가정보원·과학기술정보통신부, “국정원·과기정통부, 공공 클라우드 시장 진입 절차 개선방안 발표” ('26.4.20)

인터넷·정보보호 법제 동향

(2026년 6월)

| 발 행 처 | 한국인터넷진흥원

(58324) 전라남도 나주시 진흥길 9 한국인터넷진흥원

Tel. 1433-25

| 기획·편집 | 법제연구팀

| 발간·배포 | www.kisa.or.kr

※ 본 자료의 내용은 한국인터넷진흥원의 공식 견해를 나타내는 것은 아닙니다.

※ 본 자료 내용의 무단 전재 및 상업적 이용을 금하며, 가공·인용할 때에는 반드시 출처를 밝혀 주시기 바랍니다.